



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/652/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

נציגות הבית המשותף ברחוב גדרה 4 פ"ת
על ידי ציונה איצקוביץ
באמצעות ב"כ: עו"ד פרל אופיר

התובעת:

נגד

1. אזולאי מאיר
 2. אזולאי רונית
- גדרה 4, פתח תקווה

הנתבעים:

פסק דין

לפניי תביעה כספית שהוגשה על ידי נציגות הבית המשותף במסגרתה התבקש לחייב את הנתבעים לשלם את חלקם היחסי בהוצאות שיפוץ הרכוש המשותף בבית המשותף שברח' גדרה 4, פתח תקווה הידוע כחלקה 21 בגוש 7194 (להלן: "הבית המשותף").

הצדדים והרקע להליך

1. הבית המשותף כולל מבנה אחד, בעל שבע קומות ובו 23 דירות. הבית נרשם בפנקס הבתים המשותפים כחלק מבית מורכב בעל ארבעה מבנים וקיים להם תקנון מוסכם.

2. התובעת היא נציגות הבית המשותף ברחוב גדרה 4, פתח-תקווה (להלן: "התובעת").

3. הנתבעים, אזולאי מאיר ואזולאי רונית הם בעלי הנכס בתת חלקה 21 בבית המשותף (להלן: "הנתבעים").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/652/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. מרכז המחלוקת בין בעלי הדין נסוב בדבר השיפוך שנעשה בבית המשותף ואשר כל תת-חלקה נתבקשה לשלם 4,000 ₪ בעבור חלקה היחסי בבית המשותף.

5. בתאריך 15.5.2022, התקיים הדיון בתיק, במסגרתו נשמעו באריכות טענות הצדדים, ובסופו הוחלט כי הצדדים יגישו את סיכומיהם בכתב. אביא להלן את תמצית טענות הצדדים.

טענות התובעת בקצרה

6. במהלך אסיפת דיירים אשר התקיימה בתאריך 09.06.2020 ואשר השתפו בה למעלה ממחצית הדיירים, נקבע כי יש לערוך שיפוך כללי בבית המשותף.

7. השיפוך כלל בין היתר תיקון דלתות הכניסה, החלפת אינטרקום בכניסה, החלפת קרמיקה, צביעה, תיקון תאורה, טיפול בחדר האשפה, בגינה ובמעלית. סכום השיפוך הכולל הנקוב הוא 92,000 ₪.

8. לאחר אסיפת הדיירים הועברה דרישת התשלום לפי החלק היחסי של כל דירה בבית המשותף ונקבע על סך 4,000 ₪ לדירה.

9. נציגות הבית המשותף פנתה כמה פעמים לנתבעים כדי שיסדירו את תשלום חלקם בשיפוך, אך הם סירבו ובלית ברירה נאלצה התובעת להגיש את התביעה.

10. התובעת הבינה את מורכבותו של המצב בעקבות סגר הקורונה והציעה לדיירים המתקשים בתשלום חלקם לפנות אליה למציאת פתרון בין היתר על ידי פריסת התשלומים.

11. 22 מתוך 23 בעלי נכסים בבית המשותף שילמו את חלקם בשיפוך הבית משותף, מכאן ששולמו 88,000 ₪ מתוך 92,000 ₪. משמעות הדברים היא שרוב מוחלט של בעלי הנכסים בבית המשותף הסכימו לביצוע השיפוך.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/652/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

12. הנתבעים לא העלו טענות הגנה המצדיקות את אי תשלום חלקם, מלבד כי השיפוץ לא היה הכרחי ואינו עולה כדי החזקה תקינה, טענה שיש לדחות.

טענות הנתבעים בקצרה

13. נציגות הבית לא נבחרה בהתאם להצבעה של רוב דיירי הבית המשותף ומשכך מוכחש החוב הנטען.

14. ההחלטה לביצוע שיפוץ נרחב בבית המשותף התקבלה במהלך אסיפת דיירים אשר התקיימה ביום 9.6.2020 ובה לא נכחו הנתבעים מטעמים בריאותיים בשל סגר קורונה. ביום שלמחרת 10.6.2020, נשלחה הודעה מטעם הנציגות בקבוצת ה"ווטסאפ" של הבית המשותף הדורשת מכל בעל דירה תשלום על סך 4,000 ₪ לצורך השיפוץ ובסה"כ 92,000 ₪.

15. השיפוץ נועד רק כדי להשביח את הנכס ולשפר את מראה הבית המשותף וכי חלק מהאזורים ששופצו בבית המשותף אינם 'דחופים' לתיקון. יתרה מכך, שביל הגישה לבעלי מוגבלויות בכניסה לבניין בוטל ונהרס ותיקון הדלתות לא הושלם במלואו.

16. מאחר שתיקונים אלו מוגדרים, על ידי התובעת עצמה כהחזקה תקינה של הבית המשותף, הוצאות התשלום צריכות להתבצע מקופת הועד כחלק מההוצאות השוטפות. יתרה מכך, לא הוצגו בפני הדיירים הצעות מחיר שונות לצורך בחירת קבלנים לביצוע השיפוץ.

17. הנתבעים התנגדו לביצוע השיפוץ והתריעו על כך בפני חברי הנציגות. עוד בעלי דירות התנגדו אף הם לשיפוץ, אך לבסוף שילמו את חלקם מתוך לחץ.

18. קיימת חובת הסכמה של כל בעלי הזכויות בבית המשותף לצורך ביצוע שיפוץ נרחב מעין זה ובמקרה הנ"ל לא התקבלה ההסכמה הנדרשת.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/652/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

19. לא הוצגו חוות דעת של אנשי מקצוע לצורך הוכחת נחיצות השיפוץ ובהמשך לא הוצגו בפניהם חשבוניות או קבלות של מבצעי השיפוץ.

20. ההחלטה שהתקבלה באסיפת הדיירים לא התקבלה כדין מאחר שלא בוצע רישום המשתתפים ולא פורטה הצבעתם.

21. לא ידוע מהו מאזן הכספים בקופת הועד וגם לא נחשף המידע הנ"ל בפניהם לאחר שביקשו זאת מהתובעת. ועל כן, לא ידוע האם ישנו מספיק כסף זמין לצורך ביצוע השיפוץ בבית המשותף.

דיון והכרעה

כשרות נציגות הבית

22. תחילה אתייחס לטענת הנתבעים כי חברי נציגות הבית לא נבחרו על ידי בעלי הדירות בבית המשותף.

23. חוק המקרקעין התשכ"ט-1969, (להלן - "**חוק המקרקעין**"), קובע כי כשרותה של הנציגות היא לשמש מורשה של בעלי הדירות בענייני ניהול הבית המשותף [סעיפים 65 ו - 69 לחוק המקרקעין; ע"א 98/80 **נציגות הבית המשותף נ' קדמת לוד בע"מ** (לו' 2) 021 (1981)].

24. כמו כן, חוק המקרקעין אינו מכיר מצב של היעדר נציגות בבית משותף. ומי שטוען כי הנציגות אינה הנציגות החוקית, עליו להראות נציגות אחרת הפועלת לניהולו התקין של הרכוש המשותף (תשלום חשבונות, ניקיון וכיוב') ואשר כלפיה מקיימים בעלי הדירות את חובותיהם [עש"א (מחוזי חי') 9047-03-19 **תמר ארביב נ' נציגות הבית המשותף ברח' פיינברג 1**, חדרה (נבו 28.04.2019); (המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 649/21 **נציגות הבית המשותף ברחוב בילו 15 פתח תקווה נ' רז יוסף משה**, בפסקה 72 (נבו 26.10.2022); (המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 688/20 **נציגות הבית המשותף ברחוב האדמו"ר מקוצק 11, בני ברק נ' בקשי ניסן**, בפסקה 21 (נבו 07.12.2021)].



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/652/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

25. **ובמיושם לענייננו** - הנתבעים לא הראו ואף לא טענו כי יש נציגות אחרת אשר פועלת בבית המשותף, ודי בכך כדי לדחות את טענתם.

26. יתרה מכך, עברתי בעיון על כל המסמכים שצירפו הנתבעים לכתב ההגנה, לרבות על התכתבויות הווטסאפ שבין בעלי הדירות בבית המשותף (נספחים 1-2). עיון בהם העלה כי לא עלתה כל טענה בקשר לכשרות הנציגות. נהפוך הוא. חלק מבעלי הדירות שאלו שאלות אותן הפנו לחברי הנציגות, וחברי הנציגות ענו לשאלותיהם. וכן, ממסמך פרוטוקול אספת הדיירים שהתקיימה ביום 9.6.2020 (עמ' 9 בנספח 1 לכתב התביעה) עולה כי חברי הנציגות הנוכחית ביקשו כי גורם אחר ייקח על עצמו את תפקיד הוועד, אך אף אחד מבעלי הדירות לא התנדב לכך. במהלך הדיון אף טענה התובעת כי גם כיום אין התנגדות לביצוע חילוף של חברי הנציגות (ראו עמ' 3 סעי' 42 לפרוטוקול הדיון). לפיכך, טענות הנתבעים בקשר לכשרותה של הנציגות - נדחת.

תשלום בגין השיפוצ

27. סעיף 58 (א) לחוק המקרקעין, קובע כדלקמן: **"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף, ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנהגה, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לעניין זה, "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבנייה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות"**.

28. לבית המשותף קיים תקנון מוסכם אשר קובע בסעיף 4 כך: **"בהתאם לאמור בסעיף 58 לחוק המקרקעין אנו קובעים כדלקמן:**
א. הוצאות ניהול ואחזקה, כולל שיפוצ, שיפור ותיקונים שבתחומי כל מבנה יחולו על בעלי הדירות שבאותו מבנה בחלקים שווים ביניהם.
...

ב. הוצאות אחזקה חלקי הרכוש המשותף כולל ניהול, טיפוח ושיפוצ הרכוש המשותף של הבית, למעט ההוצאות המפורטות בסעיף א' דלעיל, יחולו על כל בעלי הדירות בבית בחלקים שווים ביניהם."



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/652/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

29. מטרתו של התקנון המוסכם היא להסדיר את היחסים בין בעלי הדירות ואת זכויותיהם וחובותיהם בקשר לבית המשותף (סעיף 61 לחוק המקרקעין לחוק המקרקעין). עוד יש לזכור כי משנרשם תקנון מוסכם, כפי שאירע בענייננו, כוחו יפה לכל בעלי הדירות בבית המשותף, וגם אלו, שנעשו בעלי דירות לאחר מכן [סעיף 62(ג) לחוק המקרקעין]; דנ"א 20/73 **יעקב שמע נ' נחמה סדובסקי**, ו-21 אח', כח (1) 730 ; עש"א (מחוזי חי') 15624-06-15 **פריבאי נכסים בע"מ נ' נציגות הבית המשותף ברח' התעשיה 11 נשר** (נבו, 08.11.2015).

30. לכך יש להוסיף כי סעיף 12 לתקנון המצוי החל אף הוא על הבית המשותף, הן מכוח סעיף 64 לחוק המקרקעין, והן מכוח סעיף 8 לתקנון המוסכם של הבית המשותף, קובע מהו הרוב הדרוש לצורך קבלת החלטות באסיפה הכללית ומורה כדלקמן:

"(א) החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב דעות.

(ב) החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או שיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1696, או בתקנון זה, או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה."

31. ואומנם, החלטה שעניינה שמירה על מצבו של הרכוש המשותף, כפי שהיה בעת גמר הבנייה, היינו, החזקה תקינה כהגדרתה בסעיף 58 לחוק המקרקעין, תתקבל ברוב דעות, ותחייב גם בעל דירה שלא הסכים לה. אך מנגד, החלטה המטילה תשלומים או הוצאות חורגת מהקבוע בסעיף 58 הנ"ל, חייבת להתקבל פה אחד ולא ניתן לחייב בהם את בעלי הדירות שלא הסכימו לה (ר' לעניין זה, ע"א (י-ס) 1329/03 **עדנה וינברגר נ' נציגות הבית המשותף ברחוב אוסישקין 21, ירושלים**, נבו 23.3.2004) (להלן: **"עניין וינברגר"**).

32. כפי שכתבתי בעניין (המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 562/20 **שמש הזר חברה קבלנית לבניין בע"מ נ' שמש יחזקאל**, בפסקאות 41-42 (נבו 09.01.2022), ככלל, יש להבחין בין שני סוגי הוצאות עיקריים בבית המשותף. הראשון עניינו בדרך כלל בתחזוקה שוטפת בבית המשותף, בגדרו נכללים הן פעולות שוטפות וקבועות (למשל ביטוח, ניקיון, חשמל, גינון, בדיקות תקופתיות של מעליות וכיוצא באלה), והן פעולות הכרחיות שעלותן הכספית סבירה (כגון עבודות אינסטלציה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/652/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כגון פתיחת סתימה או תיקון נזילה ברכוש המשותף, תיקון מנעול ברכוש המשותף, שיכפול מפתחות, וכיו"ב). השני עניינו בהוצאות חריגות שבדרך כלל עלותן הכספית תהיה גבוהה יותר. בעוד סוג העבודות הראשון, אינו דורש את כינוס האסיפה הכללית לשם ביצוען, הסוג השני, דורש זאת.

33. אך יש לזכור כי בהתאם לפסיקה, גם אם נפל פגם בהתנהלות הנציגות, וזו לא כינסה את בעלי הדירות בטרם קיבלה החלטה לביצוע פעולות ברכוש המשותף אשר מחייבות את כינוס האסיפה, ניתן לרפא את הפגם אם יוכח למשל, שהרוב הדרוש של בעלי הדירות הסכים לביצוען של הפעולות, אף אם ההסכמה ניתנה בדיעבד. הסכמה זו אינה מחייבת כינוס אסיפה כללית נוספת ואף אינה מחייבת הסכמה בכתב, אלא די בכך שהרוב הדרוש מבין בעלי הדירות שילם בגין הפעולות, וכך עצם התשלום, מעיד על ההסכמה, ויש בו כדי לאשר, את החלטת הנציגות, אף אם בוצע בדיעבד [(ע"א (ת"א) 1350/06 **דן סלע נכסים (1996) בע"מ ואח' נ' ניהול בית גבר (99) בע"מ** (נבו 6.11.2006); ע"א (ת"א) 3977-07 **עייזבון המנוח רפאל אלואשוילי נ' נציגות הבית ברחוב בזל 33 ת"א** (נבו 20.6.2010)].

34. אשר לפרשנות המונח "**החזקה תקינה**", הפסיקה הרחיבה מונח זה, וקבעה כי יש לבחון על פי תנאי הזמן והמקום. ויפים הדברים שנקבעו בעניין רע"א 7112/93 **צודלר בתיה ואח' נ' יוסף שרה ואח'**, פ"ד מח (5), 550: "**בתים שבונים בימינו אינם כבתים שנבנו בעבר, והרי החיים אינם עומדים על עומדם אלא מתגלגלים הם וזורמים כל העת... הביטוי "להקים את הבית מחדש" אינו כובל אותנו בשלשלאות אל מסגרתו המדויקת של הבית המקורי – אבן תחת אבן, חלון תחת חלון, דלת תחת דלת.... השאלה איננה אלא שאלה של מידה, על פי רוחו של ההסדר. ניתן ללמוד לענייננו היקש מדרכי פירוש של חוק ומה חוק (בוודאי כך ביטוי מסגרת) תחומיו יימלאו תוכן ברוח שינויי הזמן והמקום – קליפתו תישאר כשהייתה ותוכו יכול שישתנה מעת לעת...."**

35. ואכן, כפי שכתב לאחרונה חברי, כב' המפקח ארז שטיינברג בעניין (המפקח על המקרקעין נתניה) 42/20 **נציגות הבית המשותף מרח' יהושוע בן נון 58, הרצליה נ' היימן טרסה קורפ** (נבו 18.01.2023) (להלן – "**פסק דין היימן טרסה**"), הפסיקה מכירה גם באפשרות להוסיף ולכלול במסגרת שיפוצים הנעשים ברכוש המשותף, תוספת של מתקנים שלא היו בבית המשותף בעת גמר בנייתו כך שיתאימו לסטנדרט חדש יותר,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/652/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שתואם את מועד השיפוף, ולא רק כפי שהיה מצב הבית המשותף בגמר בנייתו [ע"א (ת"א) 2329/03 **פלקון נ' נציגות הבית המשותף ברח' סוקולוב 10, הרצליה (נבו, 1.4.2004)**; עש"א (מחוזי ת"א) 35916-07-21 **אהרון לידסקי נ' נציגות הבית המשותף מרח' וילסון 4 תל אביב**, בפסקה 17 (נבו 6.2.2022) (להלן: "**פסק דין לידסקי**")].

36. כך שלמעשה, בגדרי החזקה תקינה מצויה כל פעולת תחזוקה שוטפת אשר יש בה כדי למנוע את הזנחתו של הרכוש המשותף ושיש בה כדי לשמור על תפקודו התקין של הבית, על חזותו, על ערכו הכלכלי, וכמו כן על בריאותם ועל בטיחותם של המשתמשים בו, של המבקרים בו ושל החולפים על ידו. להשגת יעדים אלה דרושה שמירה על רמת תחזוקה נאותה, לרבות בכל הקשור למראהו האסטטי של הבית המשותף [פסק דין לידסקי לעיל בפסקה 17; (545/18) **כהן-לוי סיגלית סיגל נ' נציגות הבית המשותף ברחוב אריה בן אליעזר 32 ראשל"צ** בפסקה 53 (נבו 25.4.2021)].

37. לכך יש להוסיף כי הואיל ואסיפת בעלי הדירות אינה גוף מקצועי ויתרה מכך בדרך כלל מנוהלות הנציגות ופועל יוצא מכך אף האספות, באמצעות דיירים מתנדבים אשר אינם מקצועיים – הרי שאין להחיל על ניהול האספות ואופן קבלת ההחלטות במסגרתן, מנגנונים משפטיים סבוכים ופורמאליים, אשר אינם תואמים את אופי התנהלותם (**פסק דין לידסקי** לעיל, בפסקה 16).

38. **ובמיושם לעניינו** - עיון בפרוטוקול האסיפה הכללית מתאריך 9.6.2020, שבה הוחלט על השיפוף (צורף כנספח 1 לכתב ההגנה) מעלה כי נכחו באסיפה 13 בעלי דירות המהווים 56% מבעלי הדירות, וכמו כן, עוד חמישה בעלי דירות שלחו נציגים מטעמם לאסיפה, וכך נכחו באסיפה 78% מבעלי הדירות.

39. הנתבעים לא הכחישו את טענת התובעת לפיה לא היה ברכיבי השיפוף כדי להוסיף רכיבים חדשים שלא היו קודם בבית המשותף. כך למשל אין מחלוקת שבבית המשותף היה בעבר אינטרקום, אך עם השנים הוא התקלקל (עמ' 1 ש' 9 לפרוטוקול הדיון). כך גם אין מחלוקת שמדובר בבית שאינו בית חדש ואף הנתבעים טענו בדיון שמדובר "בבניין בן 19 שנה" (עמ' 2 ש' 1 לפרוטוקול הדיון).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/652/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

40. עברתי בעיון על החשבוניות והצעות המחיר שצירפה התובעת לתביעתה, והמסקנה העולה מהן היא חד משמעית וברורה. הפעולות אשר בוצעו ואשר נותרו לביצוע במסגרת השיפוף הכללי וביניהן: צביעה, החלפת ריצוף, תיקון התאורה והמעלית, התקנת אינטרקום למען אבטחת הדיירים ועוד, חוסות תחת הגדרת החזקה תקינה של הרכוש המשותף. כך למשל, לא מצאתי בהצעת המחיר מתאריך 1.12.2020 של חברת הייטק דור אריה בע"מ, בקשר עם התקנת דלתות כניסה, תיבות דואר וויטרינה לבית המשותף, רכיב חריג שיש בו כדי להעיד כי מדובר בשידרוג הבית המשותף ולא בשמירה על הקיים. כך גם בקשר עם ההסכם שנחתם עם מבצע השיפוף בתאריך 2.11.2020 - מדובר בצביעת דלתות, הדבקת קרמיקה וחיפוי קירות לרבות בחדר האשפה ובלובי הבית המשותף. כך גם לגבי החשבוניות שהוצאו על ידי חברת אביבי אינטרקום ותקשורת ושל חברת מגיק אינטאקטיב בע"מ בקשר עם עבודות תיקון האינטרקום בבית המשותף.

41. ומעל הכול, קראתי בעיון את סיכומי הנתבעים ולא מצאתי בהם כל טענה או דוגמה ספציפית בדבר רכיב כלשהו מתוך כלל רכיבי השיפוף, שיש בו משום שידרוג ולא שיפוף. טענות שנטענות באופן כללי אל מול כלל רכיבי השיפוף, בלי לפרט באופן ספציפי, הן טענות כלליות שאין לקבלן.

42. מסכים אני עם דברי חברי, כב' המפקח שטיינברג בפסק דין **היימן טרסה** לעיל, בפסקה 24: **"בהמשך לכך, אני סבור שמי שטוען כי העבודות שבוצעו בבניין הן בגדר השבחה ולא החזקה תקינה עליו הנטל להוכיח זאת, בשים לב לחובתו המוחלטת של בעל הדירה, בהתאם לסעיף 58 לחוק המקרקעין לשלם חלקו בהוצאות החזקה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף"**. בענייננו הנתבעים לא הצביעו על רכיב אחד מתוך השיפוצים, שיש בו כדי לתמוך את טענתם שמדובר בעבודות השבחה שמחייבות הסכמת כל בעלי הדירות.

43. כך גם הטענה לפיה אחד מבעלי הדירות, מר איצקוביץ ליאור, כתב בקבוצת הווטסאפ של הבית המשותף כי **"נראה רע מאוד הלובי תעשי סיבוב בבינינים בשכונה וטראי איך צריך להראות לובי... זה בסופו של דבר משביח את הנכס כשרוצים למכור"**, אין בה כדי לחזק את טענתם לפיה מדובר בשיפוף משביח בלבד, שכן כאמור הנתבעים לא סתרו את טענת התובעת כי מדובר היה בשיפוף הכרחי של הבית המשותף. אין מחלוקת כי בסופו של דבר פעולת החזקת תקינה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/652/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

של הרכוש המשותף, יש בה כדי לשמור על ערכו של הנכס ואף לסייע במכירתו, כמו שאין מחלוקת שמנגד, ככל שבית משותף לא יהיה מתוחזק, ולא ישמור על תקינותו, הרי שהדבר לא יסייע בעת מכירת הנכס. אך כאמור, כל מקרה ייבחן לגופו, כשהנטל להוכיח את טיב השיפוץ, הוא על המתנגד לו, במיוחד בשעה שמדובר בבעל דירה אחד.

44. לפיכך גם מצאתי לדחות את טענת הנתבעים בקשר עם הצגת חוות דעת מטעם התובעת בדבר נחיצות השיפוץ, שכן בשעה שאין מחלוקת שמלבד הנתבעים כל בעלי הדירות נשאו בהוצאות השיפוץ, מוטל הנטל על הנתבעים להציג חוות דעת שיש בה כדי לתמוך את טענתם בדבר נחיצות השיפוץ. עוד יש לזכור כי בהתאם לפסיקה, טענות כי על הנציגות להראות כי הוציאה את ההוצאות בפועל, ולהציג דוחות בטרם ישלם בעל דירה את חובו, וגם טענותיו בנוגע להתנהלות הנציגות כמצדיקות את אי תשלום החוב, להידחות שכן אינן בגדר טענות הגנה [עש"א (מחוזי ת"א) 43823-04-22 רונית רז נ' נציגות הבית המשותף **הבשן 12 תל אביב**, בפסקה 20 (נבו 11.12.2022)].

45. יש גם לדחות את טענת הנתבעים לפיה מדובר בשיפוץ אסתטי/קוסמטי שנועד להשביח את הנכס ומשכך נדרשת הסכמת כל בעלי הדירות (סעיף 2 לסיכומי הנתבעים. טענה דומה נדחתה בפסק דין לידסקי לעיל, שם נקבע כך: "**כאמור, טוען המערער כי בגדר כך לא תיכלל עבודת שיפוץ במתכונת כפי שהוסכמה במקרה דנן, הואיל ומדובר בעבודת שיפוץ מטעמים אסתטיים אשר אינם נדרשים מטעמים בטיחותיים. טענתו זו של המערער אינה עולה לטעמי עם פרשנותו של המינוח וזאת, הן ככל שפרשנות זו תושתת על לשונו של החוק והן ככל שתושתת על המדיניות כפי שנקבעה במסגרת הפסיקה בנוגע להיקף תחולתו**".

46. יתרה מכך, העובדה שמלבד הנתבעים, כל שאר בעלי הדירות שילמו את הוצאות השיפוץ, תומכת בטענת התובעת, וכך ככל שנפלו פגמים בעת קבלת ההחלטה – ואיני קובע כי כך היה - עצם התשלום של כל בעלי הדירות מלבד הנתבעים, יש בו משום אשרור להחלטת האסיפה הכללית בדבר עבודות השיפוץ.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/652/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

47. לא קיבלתי גם את טענת הנתבעים לפיה אין לתובעת עילת תביעה נגדם מאחר שלא הוצגו להם מסמכים לרבות דוחות הכנסות והוצאות השוטפות של קופת הנציגות, ומאחר שלטענתם המאזן שהוצג להם אינו תקין (סעיף סעיפים 4-6 לסיכומי הנתבעים). לא קיבלתי גם את טענת הנתבעים לפיה יש לדחות את התביעה נגדם מאחר שהתובעת אינה מקיימת את מועדי כינוס האספות של בעלי הדירות במועדים שנקבעו בדין (סעיף 7 לסיכומי הנתבעים). טענות אלו אינן מקימות לנתבעים טענות הגנה בקשר עם תשלום חובם להחזקת הרכוש המשותף. כפי שכתבתי בעניין (המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 722/20 **נציגות הבית המשותף ברח' תל חי 40 כפר סבא נ' חב' כהן יצחק בית מסחר לכלי בית בע"מ**, בפסקה 49 (נבו 23.03.2022), קמה חובה מוחלטת בת אכיפה, שאינה נתונה לשיקול דעתו של בעל הדירה, לשלם חלקו בהוצאות החזקה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף.

48. תכליתה של חובה זו, להבטיח שלא תיפגע הקופה המשותפת, ובתוך כך לא יפגעו בעלי הדירות האחרים בבית המשותף המשלמים חלקם בהוצאות שנועדו להבטיח ניהולו התקין של הבית המשותף והחזקתו. אומנם מוטלת חובה על הנציגות לספק שירותים הנוגעים לרכוש המשותף, ומנגד מוטלת חובה עצמאית ונפרדת על בעל דירה, לשלם את ההוצאות הנדרשות לפי חלקו בהחזקת הרכוש המשותף. אולם, אין זיקה בין שתי חובות אלו, כך שכל אחת מהחובות, היא חובה עצמאית ונפרדת העומדת בפני עצמה, כך שאי-קיומה של האחת על ידי צד אחד לא מאפשרת לצד האחר שלא לקיים את חובתו הוא. [רע"א 294/87 **שלום נ' נציגות הבית המשותף ברחוב בן יהודה 2 ירושלים** (נבו 28.10.1987); ע"א (מחוזי תל אביב-יפו) 204/79 **שמואל ויזר נ' נציגות הבית המשותף מרח' חן 14 פתח-תקוה**, תשמד (1) 498; (1979) עש"א (מחוזי ת"א) 34810-10-18 **נתנאל רבין נ' נציגות הבית ברח' רמז 35 תל אביב**, בפסקה 10 (נבו 15.04.2019); עש"א (מחוזי ת"א) 60770-06-20 **אילן קירשנבאום נ' אביב ניהול ואחזקת מבנים (א.נ.ו.מ) בע"מ**, בפסקה 22 (נבו 17.01.2021)].

49. כך גם את טענת הנתבעים לפיה ניתן היה לממן את השיפוץ מדמי הוועד השוטפים, אין בידי לקבל. ראשית, מדובר בטענה שעומדת בסתירה חזיתית לטענתם הראשית לפיה אין מדובר בשיפוץ הכרחי אלא בשיפוץ קוסמטי. שנית, לא רק שטענה זו נטענה ללא כל הוכחה, אלא שעיון בדוחות התובעת מעלה כי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/652/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ההוצאות השוטפות עולות על ההכנסות השוטפות (ראו עמ' 2 לפרוטוקול הדיון ש' 47-45; עמ' 4 לפרוטוקול הדיון ש' 34-38; וכן הטבלה שצירפו הנתבעים לסעיף 5 לסיכומיהם). עיינתי היטב גם בנספח 3 לכתב ההגנה ולא מצאתי בו כל ראייה או ראשית ראייה כי ניתן היה לממן את הוצאות השיפוץ מיתרת הכסף המצוי בידי התובעת.

50. אשר לטענת הנתבעים בדבר שביל הגישה לבעלי מוגבלויות בכניסה שבוטל ותיקון הדלתות שלטענתם לא הושלם במלואו. מדובר בטענה שאינה טענת הגנה. ככל שלבעל דירה, יש טענות נגד התנהלות הנציגות, לרבות בקשר עם הנגשה בהתאם לסעיף 59 לחוק המקרקעין, עליו להעלותן באסיפת בעלי הדירות ובמקרה הצורך יוכל אף להגיש תביעה עצמאית ונפרדת. אך טענות אלו אינן עומדות לו כטענות הגנה כשמוגשת נגדו תביעה בקשר עם הוצאות אחזקת הרכוש המשותף [רע"א (ירושלים) 294/87 ד"ר ג. שלום נ' נציגות הבית המשותף, רח' בן-יהודה 2, ירושלים (נבו 28.10.1987); עש"א (מחוזי ת"א) 34810-10-18 רבין נ' נציגות הבית ברח' רמז 35 תל אביב, בפסקה 10 (נבו, 15.4.2019)].

לסיכום:

51. לאור האמור לעיל, התביעה מתקבלת במלואה. על הנתבעים יחד ולחוד, לשלם לתובעת סך של 4,000 ₪, כשהוא נושא הפרשי ריבית והצמדה כדין מיום הגשת התביעה (29.11.2021) עד למועד מלוא התשלום בפועל.

52. **אשר להוצאות ההליך** - נקודת המוצא בפסיקת הוצאות, היא כי בעל דין שזכה בהליך, יזכה בהוצאות שהוציא לשם קידום ההליך, כאשר הדבר נועד למנוע חסרון כיס של הזוכה, להרתיע תובעים בכוח מנקיטת הליכי סרק ולעודד נתבעים בכוח להימנע מהתגוננות סרק, כאשר העיקרון הוא שהוצאות המשפט הנפסקות צריכות להיות ריאליות ובכפוף להיותן סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך [(תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018; ע"א 7627/20 אייזלר החברה לניהול בע"מ נ' תפן מדיקל בע"מ, בפסקה 6 (נבו 24.02.2022); ע"א 9648/16 אורהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, בפסקה 67 (נבו 28.2.2018); רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאירפלאי בע"מ בפסקאות 9-11 (נבו 28.12.2020)].



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/652/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

53. ובמיושם לענייננו - לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים הרלוונטיים כמפורט לעיל, לרבות לסכום התביעה ולכך שהיא התקבלה במלואה תוך דחיית טענות הנתבעים, כמו כן נתתי דעתי להתנהלות הצדדים ולשלב שבו הסתיימה התביעה - התוצאה שאליה הגעתי היא כי על הנתבעים, יחד ולחוד, לשלם לתובעת את הסכומים הבאים:

- א. לשלם לתובעת סך כולל של 600 ₪ בגין הוצאות משפט לרבות אגרת ההליך. סכום זה ישולם על ידי הנתבעים לתובעת בתוך שלושים ימים מהיום, שאם לא כן הסכום יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (29.11.2021), ועד למועד מלוא התשלום בפועל.
- ב. לשלם לתובעת שכר טרחת עורך דין בהתאם לאמור בכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), תש"ס-2000, בסך כולל של 855 ש"ח. סכום זה ישולם על ידי הנתבעים לתובעת בתוך שלושים ימים מהיום, שאם לא כן הסכום יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לבאי כוח הצדדים כמקובל.
ניתן היום, ח' שבט תשפ"ג, 30 ינואר 2023, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקוה